

1520075-15.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... depoimentos policiais, que narram a tentativa de furto em todas as suas circunstâncias, atrelada ao conjunto probatório carreado aos autos, principalmente à declaração da representante da vítima, mostram-se suficientes para a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado, na forma tentada, de bens pertencentes à empresa BANCA DE JORNAIS RS.

Os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: sp11cr@tjsp.jus.br

1520075-15.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1520075-15.2022.8.26.0228 - 2022/001060

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO LUIZ DOS SANTOS FILHO e outro

Juíza de Direito: Dra. Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.

Vistos,

ROBERTO DOS SANTOS MACHADO e ANTONIO LUIZ DOS SANTOS FILHO foram denunciados como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 03 horas da madrugada, durante período de repouso noturno, na "Banca de Jornais RS", situada na Av. do Rio Pequeno, nº 1053, Rio Pequeno, nesta cidade e Comarca, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para proveito comum, bens pertencentes à referida banca vítima, representada por Maria da Penha Oliveira Barros Salgueiro Serra, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

A denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2022 e foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 73/75).

Citados (fls. 90 e 94), o réu Antônio apresentou resposta à acusação às fls. 97/98 e o réu Roberto em audiência.

Mantido o recebimento da denúncia, durante a instrução, foram ouvidos o representante da empresa vítima e as testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

Em memoriais escritos, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, o afastamento da majorante referente ao repouso noturno, a aplicação do máximo redutor referente à tentativa, a fixação da pena no mínimo legal, a imposição de regime menos gravoso, e o direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A prova da materialidade está consubstanciada nos autos de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência nº 1600-1/2022 (fls. 03/05), laudo pericial (fls. **), e pela prova oral coligida nos autos.

A autoria também é certa.

Segundo consta na denúncia, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os réus dirigiram-se até a banca de jornais, com o intuito de subtraírem objetos em seu interior. Ato contínuo, ANTÔNIO, utilizando-se de uma barra de ferro, passou a danificar o cadeado da porta da banca, enquanto ROBERTO dava cobertura, vigiando a via.

Ocorre que Policiais Militares em patrulhamento flagraram a ação delitiva dos indivíduos, momento em que ROBERTO ainda tentou alertar ANTÔNIO sobre a presença policial.

Diante dos fatos, os Policiais procederam à abordagem dos denunciados, impedindo a consumação delitiva. Em revista, fora localizado a barra de ferro utilizada, bem como constataram que o cadeado já havia sido danificado por eles.

Interrogados na Delegacia, os réus ROBERTO DOS SANTOS MACHADO e ANTONIO LUIZ DOS SANTOS FILHO optaram por permanecer em silêncio (fls. 11 e 12).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os réus confessaram os fatos que lhe são atribuídos.

O réu ANTONIO disse que pretendiam apenas subtrair o cadeado para vender no ferro velho. Inclusive, a porta do cadeado que abriu, não tinha acesso a banca, mas apenas ao local onde deixam o jornal na madrugada. Assim, usando de uma barra de ferro, arrombou o cadeado, enquanto Roberto estava do outro lado da rua, dando cobertura, momento em que foram surpreendidos pelos policiais. Declarou ter sido a primeira vez que arrombou uma banca. Alega ainda ser dependente químico e somente assim agiu, pois pretendia comprar droga.

O réu ROBERTO afirmou que apenas queriam levar o cadeado para vender no ferro velho. Declarou que a o local arrombado fica do lado de fora da banca onde fica o jornal. Pretendiam vender pela quantia de R\$ 19,00. Por fim, declarou ser usuário de crack e já ter sido internado umas 25 vezes, mas não adiantou.

A confissão dos réus, ainda que parcial, confirma a versão apresentada pelo representante da vítima e demais testemunhas e fecha um quadro probatório seguro acerca da ocorrência do delito que lhes é imputado.

Vejamos a prova do contraditório:

Segundo declarou a representante da empresa vítima Maria da Penha Oliveira Barros Salgueiro Serra, foi a 11º vez que a banca foi possivelmente assaltada, porém, desta vez só arrombaram o cadeado. Foi avisada pela vizinha que estava cheio de polícia e chegando ao local os policiais avisaram que não poderia abrir a banca, mas se dirigir para a delegacia. O cadeado estava estourado e pediram para ver se tinha alguma filmagem. De início conseguiu puxar a filmagem, mas o seu celular apagou o vídeo. Segundo lhe foi informado, dois rapazes foram presos. A perícia esteve no local enquanto estava na delegacia. Das outras vezes não tinha colocado câmera, razão pela qual não sabe dizer se são os mesmo indivíduos que assaltaram a banca, mas pela foto que possui, dá para ver que é um senhor meio barbudo. No mesmo dia o cadeado foi repostado, tendo um prejuízo apenas de R\$ 50,00.

Os dizeres da representante da empresa vítima, ademais, estão corroborados pelos demais depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha Dayane Taberti Ferreira, policial militar e presente na diligência que prendeu os réus em flagrante, relatou que estavam em patrulhamento pela avenida quando visualizaram o réu Antônio forçando a porta da banca com uma barra de ferro, enquanto Roberto falava "mixa logo aí". Nesse momento o réu Antônio jogou a barra ao lado da banca e passou a disfarçar que estava urinando, porém percebeu que o local estava seco, havendo ainda uma barra de ferro no local e o cadeado estourado. De início eles negaram o crime, mas depois, com a filmagem da câmera, acabaram confessando. Foi feita busca na bolsa deles, quando foi encontrado uma espátula e um alicate. Eles declararam que queriam pegar o ferro e o cadeado para vender. Não conhecia os réus.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha Jânio Macedo de Azevedo, também policial militar e presente na diligência. Disse que realizavam patrulhamento pelo logradouro dos fatos, quando em certa altura sua parceira avistou os réus, um do outro lado da rua e o outro tentando arrombar a banca. Ao se aproximarem, fingiram que estavam urinando, mas o local estava seco. Já o cadeado estava rompido. De início eles negaram, mas com as imagens das câmeras, acabaram confessando.

Cabe ressaltar que os agentes públicos de segurança não estão, com efeito, legalmente impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado, sobretudo quando se harmoniza com outros elementos de prova idôneos.

Seus depoimentos devem ser levados em consideração até prova em contrário, pois o Estado os credencia para exercer serviço público relevante, mediante rigorosos critérios de seleção.

Assim, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus relatos, à mingua de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Destarte, como se vê, os depoimentos policiais, que narram a tentativa de furto em todas as suas circunstâncias, atrelada ao conjunto probatório carreado aos autos, principalmente à declaração da representante da vítima, mostram-se suficientes para a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado, na forma tentada, de bens pertencentes à empresa BANCA DE JORNAIS RS.

Os depoimentos policiais são coesos e uníssonos no sentido de que, em patrulhamento, avistaram o réu Antônio mexendo na porta de uma banca de jornais, enquanto o réu Roberto lhe dava cobertura. Realizada a abordagem, localizaram na posse do réu Antônio uma barra de ferro, bem como verificaram que o cadeado do local havia sido arrebatado.

A versão dos policiais está corroborada pela declaração da representante da vítima que, ao chegar ao local, foi informada pelos policiais acerca do ocorrido e pode constatar que o cadeado da porta havia sido arrombado com uma barra de ferro.

Não restam dúvidas, portanto, de que os réus praticaram a conduta descrita no sobredito tipo penal, na forma tentada, eis que tentaram subtrair, com a finalidade de ter para si (*animus rem sibi habendi*), coisas móveis alheias, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, pois flagrados pelos policiais militares.

A redução decorrente do reconhecimento do *conatus* há de ser em seu máximo legal, tendo em vista o *iter criminis* percorrido pelos agentes. No caso, os acusados estavam iniciando os atos executórios, quando foram surpreendidos pelos policiais, o que os impediu de consumir o delito.

A qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, CP) restou demonstrada pelo modo de atuação dos réus, consoante prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Agindo com unidade de desígnios, os réus se dirigiram até a banca e cooperavam para a atuação do delito, assim, ANTONIO quebrava o cadeado da porta enquanto ROBERTO vigiava a rua.

Também, a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP) é evidente, consoante relatado pelo representante da vítima e testemunhas e confirmada pelo exame pericial realizado no local dos fatos (fls. 118/123). Para furtar os bens localizados dentro do estabelecimento, os réus arrombaram o cadeado que trancava a porta da banca de jornais.

Segundo atestou o i. expert: "A tentativa de acesso se deu mediante arrombamento do cadeado presente na porta metálica do tipo cortina de enrolar, que vedava o mostruário na lateral direita da banca, mediante a utilização de uma barra de ferro de aproximadamente dois metros de comprimento, encontrada no local".

A versão apresentada pelos réus de que apenas pretendiam subtrair o cadeado da banca, não merece qualquer credibilidade. Isto porque, a retirada apenas do cadeado, somente ocorreu porque surpreendidos pelos policiais, pois do contrário, certamente a vítima teria amargado um prejuízo de maior monta.

Assim, a retirada do cadeado, por si só, não pode ser considerado como exaurimento do crime, mas como ato preparatório para que pudessem ter acesso ao interior da banca, visando a subtração de outros bens, ainda que apenas da parte lateral da mesma.

Cumprе frisar não ser o caso de aplicação do princípio da insignificância. O pequeno valor do objeto do crime não pode acarretar, por si só, a automática aplicação do princípio da insignificância. Como já decidiu o e. STF2, o princípio da insignificância só pode ser aplicado quando presentes, concomitantemente, quatro

condições: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) periculosidade social da ação ausente, (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

O reconhecimento do aludido princípio deverá ser feito em casos excepcionais, ou seja, ocorrerá apenas nos casos em que a lesão ao patrimônio da vítima seja realmente irrelevante, sopesadas as reais circunstâncias que envolveram os fatos. E no caso em testilha, verifico não ser hipótese de aplicação do referido princípio, malgrado o pequeno valor da importância subtraída.

Caso este Juízo reconheça a atipicidade desta conduta num grande centro, como é o caso de São Paulo, poderá dar sustentação à prática de subtrações de outros bens, o que poderia levar-nos ao caos.

Aliás, há de se notar pelo relato da vítima, que foi a 11ª vez que teve sua banca furtada, de modo que a impunidade não pode imperar, sob pena de se instaurar a balburdia social.

Assim, a consideração isolada do valor da res furtiva não é motivo suficiente para se afastar a aplicação a lei penal.

Por outro lado, fica afastada a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, CP). Isso porque, o C. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1087 firmou a seguinte tese: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

No entanto, reconheço a incidência do furto privilegiado, disposto no art. 155, §2º, do CP, contudo, apenas com relação ao acusado ROBERTO, eis que ANTONIO é reincidente, possuindo uma condenação com trânsito em julgado pela prática da mesma espécie de crime (fls.36/37), o que afasta a possibilidade da aplicação de tal benefício.

Note que, para fazer jus à forma privilegiada, necessário a presença de dois requisitos objetivos: (a) pequeno valor da coisa e (b) primariedade do acusado. E dentro deste contexto, observa-se que somente o acusado ROBERTO é primário (fls. 38/39), a coisa era de pequeno valor, além do crime ter sido cometido sem grave ameaça ou violência contra pessoa, tendo, ainda, os bens ficado em poder da vítima.

Destarte, assentes estão a materialidade e a autoria delitiva, a conduta dos réus subsome-se in totum ao crime tipificado no art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Passo a dosar a pena dos réus.

Quanto ao réu ROBERTO DOS SANTOS MACHADO:

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do CP, observo que os motivos, circunstâncias e consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie praticados em situações semelhantes. Também, o réu é primário e com bons antecedentes (fls. 38/39).